

Petição de Marca Contrarrazões ao recurso/nulidade

Número da Petição: 850220426852

Número do Processo: 925977462

Dados Gerais

Nome: ATICM E BONTEMPO SOLUCOES LTDA

CPF/CNPJ/Número INPI: 30384992000169

Endereço: AV AMERICO DE CARVALHO, 90 ANDAR 6 APT 62, Jardim Europa

Cidade: Sorocaba

Estado: SP

CEP: 18045000

País: Brasil

Natureza Jurídica: Microempresa assim definida em lei

e-mail: lucas.luz@adv.oabsp.org.br

Dados do Procurador/Escritório

Procurador:

Nome: Paladino Marcas e Patentes

CPF: 38975911896

e-mail: lucas.luz@adv.oabsp.org.br

Nº API:

Nº OAB: 419261

UF: SP

Texto da Petição

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL - INPI

Nº do Processo: 925977462

Titular: ATICM E CONTEMPO SOLUÇÕES LTDA

Marca: TEEN EVOLVE

ATICM E BONTEMPO SOLUCOES LTDA, Empresa inscrita no CNPJ sob nº 30384992000169, residente e domiciliada na AV AMERICO DE CARVALHO, 90 ANDAR 6 APT 62, Jardim Europa, Sorocaba – SP, CEP: 18045-000, representada por seu advogado, LUCAS RAFAEL LOPES DA LUZ, OAB/SP.419.261, com escritório em R: João Cardoso de Siqueira Primo, 55 Sala 43 - Vila Hélio, Mogi das Cruzes – SP, CEP: 08710-530, vem, respeitosamente, nos termos do Art. 158 §1º da Lei 9.279/96 – LPI, apresentar sua
RESPOSTA À OPOSIÇÃO

Em face da oposição de HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, pelas razões de direito e fato que passa a expor:

I – BREVE SÍNTESE

Trata-se de oposição proposta em face do depósito da marca TEEN EVOLVE, depositada por este titular, que não deve prosperar pelos seguintes motivos:

I.II MARCA SEMELHANTE – AUSÊNCIA DE CONFUSÃO

Diferente do que foi relatado, a marca TEEN EVOLVE, apesar de ter uma semelhança distante com as marcas EVOLVE HEALTH CLUB e EVOLVE, não causa qualquer confusão ao consumidor, unicamente por se tratarem de segmentos muito diferentes.

Nos termos da Lei de Propriedade Industrial, não é possível registrar sinal ou expressão que reproduza de forma semelhante o nome empresarial SOMENTE QUANDO causar confusão ao cliente, in verbis:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”

O que não ocorre no presente caso, uma vez que tratam-se de empresas com segmentos muito distintos, senão vejamos:

Segmento pleiteado junto ao INPI pelo oponente EVOLVE HEALTH CLUB:

Segmento pleiteado junto ao INPI pelo oponente EVOLVE:

Segmento pleiteado junto ao INPI pelo titular TEEN EVOLVE:

Cabe salientar ainda que, nenhuma das duas marcas do opositor estão devidamente registradas junto ao INPI, sendo que uma aguarda manifestação de terceiros (EVOLVE HEALTH CLUB) e a outra foi indeferida pelo próprio INPI em análise recursal (EVOLVE)

Ou seja, obviamente que o cliente não fará associação da nova marca à marca do oponente, por tratarem-se de ramos distintos

Por tais razões, requer o indeferimento da oposição e consequentemente, o provimento do pedido de registro d

Anexos

Descrição	Nome do Arquivo
Resposta à oposição	Resposta a oposicao Teen Evolve.pdf
Comprovante de pagamento taxa	Comprovante Pagamento taxa Teen Evolve.

☒ Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

Obrigado por acessar o e-Marcas.

A partir de agora, o número 850220426852 identificará a sua petição junto ao INPI. Portanto guarde-o, a fim de que você possa acompanhar na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI (disponível em formato .pdf no portal www.inpi.gov.br) o andamento da sua petição. Contudo, tratando-se de serviço pago, a aceitação da petição está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ter sido efetuado previamente ao envio deste formulário eletrônico, sob pena da presente petição vir a ser não conhecida.



Esta petição foi enviado pelo sistema e-Marcas (Verso 4) em 23/09/2022 às 15:57

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - INPI

Nº do Processo: **925977462**

Titular: **ATICM E CONTEMPO SOLUÇÕES LTDA**

Marca: **TEEN EVOLVE**

ATICM E BONTEMPO SOLUCOES LTDA, Empresa inscrita no CNPJ sob nº 30384992000169, residente e domiciliada na AV AMERICO DE CARVALHO, 90 ANDAR 6 APT 62, Jardim Europa, Sorocaba – SP, CEP: 18045-000, representada por seu advogado, LUCAS RAFAEL LOPES DA LUZ, OAB/SP.419.261, com escritório em R: João Cardoso de Siqueira Primo, 55 Sala 43 - Vila Hélio, Mogi das Cruzes – SP, CEP: 08710-530, vem, respeitosamente, nos termos do Art. 158 §1º da Lei 9.279/96 – LPI, apresentar sua

RESPOSTA À OPOSIÇÃO

Em face da oposição de HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, pelas razões de direito e fato que passa a expor:

I – BREVE SÍNTESE

Trata-se de oposição proposta em face do depósito da marca TEEN EVOLVE, depositada por este titular, que não deve prosperar pelos seguintes motivos:

I.II MARCA SEMELHANTE – AUSÊNCIA DE CONFUSÃO

Diferente do que foi relatado, a marca TEEN EVOLVE, apesar de ter uma semelhança distante com as marcas EVOLVE HEALTH CLUB e EVOLVE, não causa qualquer confusão ao consumidor, unicamente por se tratarem de segmentos muito diferentes. Nos termos da Lei de Propriedade Industrial, não é possível registrar sinal ou expressão que reproduza de forma semelhante o nome empresarial SOMENTE QUANDO causar confusão ao cliente, *in verbis*:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, **suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia**”

O que não ocorre no presente caso, uma vez que tratam-se de empresas com segmentos muito distintos, senão vejamos:

Segmento pleiteado junto ao INPI pelo oponente **EVOLVE HEALTH CLUB**:

Meus Pedidos ☐

Nº do Processo: **924487933**

Marca: EVOLVE HEALTH CLUB

Situação: Aguardando exame de mérito

Apresentação: Mista

Natureza: Produtos e/ou Serviço

Classificação de Produtos / Serviços		
Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(11) 41	Vide Situação do Processo	Academias [educação]; Aulas de ginástica; Avaliação de aptidão

Classificação Internacional de Viena		
Edição	Código	Especificação
		Academias [educação]; Aulas de ginástica; Avaliação de aptidão física para fins de treinamento; Educação física em instalações desportivas; Serviços de academia de ginástica [treinamento físico e para a saúde]; Serviços de preparação física; Serviços de treinamento através de simuladores; Treinamento prático [demonstração]

Segmento pleiteado junto ao INPI pelo oponente **EVOLVE**:

Meus Pedidos ☐

Nº do Processo: **915231565**

Marca: EVOLVE

Situação: Aguardando apresentação e exame de recurso contra o indeferimento

Apresentação: Mista

Natureza: De Serviço

Classificação de Produtos / Serviços		
Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(11) 41	Vide Situação do Processo	Educação física; Orientação [treinamento]; Serviços de perso...

Especificação		
Educação física; Orientação [treinamento]; Serviços de personal trainer [serviços de academia de ginástica]; Serviços de academia de ginástica [treinamento físico e para a saúde]; Personal trainer		

Segmento pleiteado junto ao INPI pelo titular **TEEN EVOLVE**:

Marca Meus Pedidos ☐

Nº do Processo: **925977462**

Marca: TEEN EVOLVE

Situação: Aguardando manifestação sobre oposição

Apresentação: Mista

Natureza: Produtos e/ou Serviço

TEEN EVOLVE

Classificação de Produtos / Serviços		
Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(11) 41	Vide Situação do Processo	Assessoria, consultoria e informação ensino; Cursos livres [e...]
Especificação		
Assessoria, consultoria e informação ensino; Cursos livres [ensino]; Serviços de ensino; serviços de certificação de ensino, a saber: provimento de treinamento e exames [avaliação] pedagógicos		

Cabe salientar ainda que, nenhuma das duas marcas do opositor estão devidamente registradas junto ao INPI, sendo que uma aguarda manifestação de terceiros (EVOLVE HEALTH CLUB) e a outra foi indeferida pelo próprio INPI em análise recursal (EVOLVE)

Ou seja, obviamente que o cliente não fará associação da nova marca à marca do opoente, por tratarem-se de ramos distintos

Por tais razões, requer o indeferimento da oposição e conseqüentemente, o provimento do pedido de registro de marca do titular.

Mogi das Cruzes, 23 de Setembro de 2022.

LUCAS RAFAEL LOPES DA LUZ
OAB nº419.261



Pagamento realizado com sucesso.

Forma de pagamento:

Débito em conta

Agência / Conta corrente:

1971 / 000010010565

Código de barras:

**00190.00009 03112.325190 54714.452171 3
91230000028000**

Data de Vencimento:

29/09/2022

Pagamento:

01/09/2022

Banco:

Bco Do Brasil S A

Valor nominal:

R\$ 280,00

Encargos:

R\$ 0,00

Descontos:

R\$ 0,00

Valor Pago:

R\$ 280,00

Nome do Beneficiário:

Instituto Nacional Da Propriedade Industrial . Inp

Documento do Beneficiário:

042521088000137

Nome do pagador final:

Atilio Camargo Moreira

Documento do pagador final:

313.092.158-39

Data da transação:

01/09/2022 09:45:40

Autenticação bancária:

MBB3508BEECDB5BFD2EE71F

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322